

1502394-03.2020.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... da Lei nº11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente. Já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

No ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502394-03.2020.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502394-03.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2292940/2020 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM, 14858287 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM, 1692/20/301 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM, 2292940 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO PAULA OROZIMBO

L

Juíza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

RONALDO PAULA OROZIMBO, qualificado nos autos, foi devidamente denunciado pela Justiça Pública e processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 24 de novembro de 2020, por volta de 14h30min, na Rua Cinco, próximo ao nº 220, da via pública, Vila Santo Antônio, Jardim Vista Alegre, na cidade de Biritiba Mirim, nesta comarca de Mogi das Cruzes, nas imediações de sede de entidade social e beneficente - 80 metros da “Igreja Evangélica Cristo Verdade que Liberta” -, trazia consigo, para fornecimento a terceiros, aproximadamente 3,06g (três gramas e seis centigramas) da droga cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta nos autos, que foi encontrado a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) proveniente

da traficância.

Recebida a denúncia e aditamento em 17 de março de 2021 (fls. 219/220).

Notificado (fls. 153), apresentou defesa preliminar e resposta à acusação (fls. 143/153 e 257).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que, ausente causa de absolvição sumária (fls. 258).

Produziu-se prova oral com a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

Ao final, manifestaram-se as partes.

É a síntese do relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14), laudo de constatação (fls. 15/18), exame químico-toxicológico (fls. 92/94), comprovante de guia judicial (fls. 97), laudo pericial do local (fls. 135/138), bem como pela prova oral colhida.

Também, a autoria criminosa do réu evidenciou-se.

Nesse contexto, não há insuficiência probatória.

Em Juízo, a testemunha, Anderson Moraes, Policial Militar, disse que estava em patrulhamento com o cabo Silva, foram solicitados por oradores que faziam comercialização de drogas. Passaram as características. Em diligências, encontraram Ronaldo, tentou se esconder. Abordado, e em revista pessoal, encontraram dinheiro e droga. O local é conhecido como ponto de comercialização de droga, perto de um campinho.

Na mesma toada, Marcelo Santos Silva, Policial Militar, disse que estavam em patrulhamento quando foram solicitados por moradores que estavam indignados do tráfico pelo local. Eram mulheres. Passaram algumas características e identificamos Ronaldo, que ao perceber a presença da equipe, jogou algo no chão. Abordado, encontraram crack no interior de suas vestes e cerca de R\$ 100,00. Outro indivíduo aproximou-se e tentou fugir aos ver. Abordado, encontraram drogas com ele. Depois com a varredura, localizaram mais drogas.

Em solo policial, a testemunha, Wesley do Nascimento, narrou que é conhecido por "Lelo", estava em frente sua residência localizada na Rua Seis, Vila Santo Antônio, neste município, soube que o conhecido Ronaldo estava sendo abordado por policiais militares na Rua Cinco. Foi até o local da abordagem e quando estava retornando para sua casa, visualizou a viatura da polícia militar, abordou em frente a sua residência, disse que ele estava preso. Wesley declarou que não chegou a ser revistado, e que os policiais disseram que as drogas encontradas eram dele. Expôs ainda que não estava traficando, que não estava portando drogas, e que somente os R\$ 20,00 lhe pertenciam. Narrou também que não visualizou os policiais encontrarem drogas com Ronaldo.

O acusado, Ronaldo Paula Orozimbo, em seu interrogatório, narrou que eles pegaram só o dinheiro. Eles encontraram a cocaína na rua, só tinha um baseado. Não conhecia os policiais antes.

Em fase extrajudicial, o acusado narrou que estava na Rua Cinco, bairro Vila Santo Antônio, nesta cidade, e que estava portando uma "paranga de maconha". Ao visualizar a viatura da polícia militar, arremessou a maconha no córrego e se escondeu atrás de uma árvore, temendo ser abordado. Mesmo se escondendo, foi abordado pelos policiais militares. Não estava portando crack, somente R\$ 100,00 (cem reais) que lhe pertenciam. Negou que escondeu drogas próximo ao córrego, ou no campo, e que somente portava a maconha para seu consumo. Expôs ainda que não visualizou o conhecido Wesley ser abordado, e nem presenciou drogas sendo encontradas com ele. Comunicou sua prisão a esposa Mayara de Almeida Augusto, e ao advogado Dr. José Beraldo. Tem dois filhos sem deficiência e que foi tratado com urbanidade pelos policiais militares.

Como se vê, a autoria criminosa está suficientemente demonstrada.

As provas colhidas, destarte, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu pelo delito em apreço.

Os dois policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, apresentaram

depoimentos afinados e coerentes.

Ainda, como é de se notar, não houve qualquer contradição entre os depoimentos e nada há nos autos que desmereça seus relatos, pois prestaram depoimentos firmes e categóricos. Os policiais militares não tinham qualquer motivo escuso para pretenderem prejudicar o réu gratuitamente e imputar a ele crime de tamanha gravidade.

Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

"Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

Ademais, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmado em tese, afirma que "é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (Jurisprudência em Teses do STJ EDIÇÃO N. 105: PROVAS NO PROCESSO PENAL I).

O que retira a credibilidade de um depoimento prestado por agentes públicos (assim como em qualquer prova oral) é a falta de coerência, detalhadamente, uniformidade da versão aos fatos, o que não é o caso destes autos.

No mais, o fato de ser usuário, por si só, não afasta a traficância, pois é justamente pela venda que o usuário satisfaz o consumo. Desta forma, o elemento subjetivo do tipo penal restou plenamente configurado, tendo em vista a ciência do réu em relação às drogas.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA. PROVA EMPRESTADA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. MATÉRIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO DE JUDICIAL. SÚMULA 282 DO STF. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 2. Assim, como assentado no acórdão, "para a configuração do delito de tráfico de drogas não é preciso a comprovação da mercancia, bastando que seja praticada uma das condutas contidas no tipo penal". Assim, diante do contexto dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas no exame das provas, concluíram que "a confissão do adolescente V. não teria o condão de afastar a responsabilização criminal da acusada devidamente demonstrada nos autos originários". Incidência da Súmula 7 do STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp n. 1.989.750/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022, g.n.)

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, está devidamente comprovada, demonstrando-se que o delito foi praticado nas imediações de sede de entidade beneficente, cerca de 80 metros de distância, conforme laudo pericial de fls. 135/138.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade da acusada quanto aos fatos descritos na inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42 da Lei Antidrogas e o artigo 59, caput, do Código Penal, observo que o réu não possui Maus antecedentes, conforme certidão de fls. 272/273. Assim, mantenho a pena base em seu mínimo legal, perfazendo 05 anos de

reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há causas atenuantes e/ou agravantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, comprovada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, a pena será aumentada em 1/6, perfazendo, assim, em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

O benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao acusado. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme se infere de sua Folha de Antecedentes de fls. 272/273, depreendendo-se que não se trata de traficante habitual, e tendo em conta que não restou minimamente comprovada qualquer ligação do acusado com organizações criminosas.

Dessa forma, diminuo a reprimenda em 2/3, diante da quantidade de drogas apreendida, perfazendo, assim, sanção de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

Destaque-se que, em relação à referida causa de diminuição, o próprio Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal admitem a consideração da quantidade e da qualidade de droga apreendida para balizar o patamar de diminuição a ser aplicado. Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à não-aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 2. O fato de o paciente possuir bons antecedentes e boa conduta social, apesar de permitir a incidência da causa especial de diminuição de pena, não obriga sua aplicação em seu grau máximo, mormente quando, na espécie, o réu possui personalidade voltada ao mundo do crime. 3. Foi grande a quantidade de droga apreendida, o que reforça a impossibilidade de se reduzir a pena em 2/3 (dois terços). 4. Habeas corpus denegado” (STF – HC nº 100755/AC – Min. Rel. Ellen Gracie – 2ª Turma – j. 20.04.10).

E (...). São requisitos para que o condenado faça jus à causa de redução da pena prevista no parágrafo 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Reconhecidas tais circunstâncias, é imperiosa a aplicação da minorante. 4. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 5. Na hipótese, a redução da pena no patamar máximo (2/3) se justifica na pequena quantidade de droga apreendida (0,08g de crack), assim, o percentual de redução da pena atende à proporcionalidade necessária e suficiente para reprovação do crime” (STJ – HC nº 157763/MG – Min. Rel. Laurita Vaz – 5ª Turma – Dje 29/11/2010).

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o aberto, conforme artigo 33, do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade do acusado. Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Neste sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor

em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida” (STJ, HC 206015/RJ).

Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu RONALDO PAULA OROZIMBO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, e §4º, c.c. o artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 194 dias-multa, no mínimo legal.

Poderá o réu recorrer em liberdade.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da lei nº 11.343/06 (fls. 97).

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabora-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de algumas das partes.

Após o trânsito em julgado:

(i)expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii)nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii)oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv)elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v)arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA